

Nr. 26 Punktation des Reichsjustizministeriums für Graf von der Goltz. 14. Februar 1936

R 22/853, Bl. 192–201 Reinkonzept¹

Beginn:

Beginn:

NEUE RECHTSGEDANKEN IM KOMMENDEN STRAFRECHT.

Zum Allgemeinen Teil.

Ziel: möglichste Übereinstimmung von Recht und völkischer Sittenordnung.

Annähernd zu erreichen im geschriebenen Recht, d. h. dem Gesetz, weitergehend noch im gesprochenen Recht, wenn

das Gesetz der Rechtsprechung die Handhabe bietet, im Urteil die materielle Gerechtigkeit zu verwirklichen und sich mit dem gesunden Volksempfinden im Einklang zu halten.

Unmöglich muß gemacht werden,

– 1.

daß wörtliche Auslegung des Gesetzes zu einer Verurteilung führt, die dem gesunden Volksempfinden widerspricht – kein Sühnebedürfnis der Volksgemeinschaft –,

– 2.

daß ein nach gesundem Volksempfinden strafwürdiges Verhalten straflos bleibt – dringendes Schutzbedürfnis der Volksgemeinschaft –.

Deswegen:

– 1.

Auslegung des Gesetzes nach seinem Sinn und Zweck und dem gesunden Volksempfinden,

– 2.

Zulassung der

– a)

Analogie: Ausdehnung des Gesetzes auf Taten, die nach dem Grundgedanken des Gesetzes und dem gesunden Volksempfinden Bestrafung verdienen,

– b)

Wahlfeststellung: steht fest, daß der Täter gegen eines von mehreren Strafgesetzen verstoßen hat, ist aber eine Tatfeststellung nur wahlweise möglich, so ist der Täter aus dem mildesten Gesetz zu bestrafen.

Zu a) und b): bereits geltendes Recht (Novelle Juni 1935²).

¹ Ausfertigung übermittelte MD Schäfer am 14. 2. 1936 an v. d. Goltz als die zugesagte „stichwortartige Zusammenstellung der allerwichtigsten neuen Gedanken des kommenden Strafrechts“; R 22/853, Bl. 191. Verfasser war Senatspräs. Fritz Grau. Rüdiger Graf v. d. Goltz (1894–1976), Rechtsanwalt und Notar, preuß. Staatsrat, vertrat seit Apr. 1935 die NSDAP in der amtl. Strafrechtskommission; s. ARH II/1, Nr. 126 Anm. 12. Die Aufzeichnung spiegelte den Stand der am 18. 1. 1936 abgeschlossenen 2. Lesung des Entwurfs eines „Deutschen Strafgesetzbuchs“ (DStGB) wider; Näheres hierzu s. GRUCHMANN, Justiz, S. 769f. Druck des GesEntw.: QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTS II. Abt., Bd. 1, 1. T. S. 213–276. Chronolog. Übersicht zum Gang der Verhandlungen: DJ 1936, S. 1699f. – Die zahlreichen Unterstreichungen der Vorlage blieben unberücksichtigt, Absatzeinzüge für den Druck vereinheitlicht.

² Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs vom 28. 6. 1935 (RGBl. I S. 839); s. ARH II/1, Nr. 116; II/2, Nrr. 170, 178 P. 7.

Der materiellen Gerechtigkeit entspricht auch die weitgehende Ethisierung des Schuldbegriffs, der materielle Schuldbegriff.

Schuldig macht sich,

- einmal, wer bewußt ein Gesetz verletzt – denn das Gesetz ist der vornehmste Ausdruck von Recht und Unrecht –
- zum anderen, wer sich bewußt ist, Unrecht zu tun, d. h. gegen die völkische Sittenordnung zu verstoßen.

Das kommende Strafrecht wird Willensstrafrecht sein.

Bisher: zunächst Tatstrafrecht – allein entscheidend die Tat, der objektive Erfolg –.

Allmähliche Entwicklung zum Gegenteil: Täterstrafrecht – liebevolles Eingehen auf die Täterpersönlichkeit. Tat und deren Folgen nebensächlich –.

Heute: Willensstrafrecht – entscheidend ist der verbrecherische Wille, der allerdings nur bestraft wird, soweit er in Erscheinung getreten ist, d. h. zu einem sichtbaren Tun – nicht nötig Erfolg – geführt hat.

Deswegen:

- 1.

grundsätzliche Gleichbewertung

- a)

von vollendeter Tat und deren Beginn (Versuch),

- b)

von Täterschaft und Teilnahme.

Maßgebend:

- 2.

für die Strafbemessung entscheidend nicht vor allem die Folgen der Tat, sondern die Intensität des verbrecherischen Willens.

An Strafen sieht das künftige Strafrecht vor:

Ehrenstrafen: Ächtung und Ehrloserklärung.

Todesstrafe.

Freiheitsstrafen:

- entehrende (Zuchthaus),
- ehrmindernde (Gefängnis),
- indifferente (Haft).

Vermögensentziehung und Geldstrafe.

Neu:

die Ächtung als schwerste Strafe für den Reichsbürger, der sich für immer aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen hat.

Vorgesehen für die echten Verratsdelikte (Hochverrat, Landesverrat)³.

Abgeschafft:

die Festungshaft als eine die Ehrenhaftigkeit des Täters ausdrücklich bescheinigende Strafe.

Dafür (im StGB) kein Raum mehr.

- 1.

³ Die „Ächtung“ als neue Strafart sollte nach den Vorstellungen StS Freislers nicht nur mit der Aberkennung der Ämterfähigkeit und der bürgerl. Ehrenrechte einhergehen, sondern vollends den „bürgerlichen Tod“ des Geächteten bedeuten, sein Ende als Rechtssubjekt auch in zivilrechtl. Hinsicht. Aufgrund der Bedenken, die im RJuM selbst sowie durch das RIM, RWiM und AA hiergegen erhoben wurden, strich man aber die Ächtung im Juni 1936 wieder aus dem Entwurf; s. GRUCHMANN, Justiz, S. 771f.

Handelt der Täter der völkischen Sittenordnung entsprechend, d. h. ehrenhaft, ist er – jedenfalls nach dem StGB – nicht zu bestrafen. (In Frage kommt nur eine Ordnungsstrafe, evtl. eine Strafe nach dem MilitärStGB – dort Festungshaft beibehalten).

– 2.

Dem politischen Verbrecher kann in einem weltanschaulich gebundenen Staat Ehrenhaftigkeit seines Handelns nicht zugebilligt werden.

Zweispurigkeit des Strafrechts.

Strafe und sichernde Maßnahmen.

Sühne- und Schutzbedürfnis der Volksgemeinschaft.

Strafe – setzt Schuld voraus.

Sichernde Maßnahmen

– a)

gegen den Schuldunfähigen darüber hinaus dann,

– b)

wenn es das Schutzbedürfnis der Volksgemeinschaft verlangt, so gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher, Sittlichkeitsverbrecher usw. – so schon Gewohnheitsverbrecherges[etz] 1933⁴ –.

Persönliche und räumliche Geltung des Strafrechts.

Die blutmäßige und innere Verbundenheit des Einzelnen mit der Volksgemeinschaft bedingt, daß er die völkische Sittenordnung und damit das Recht in sich trägt.

Daher: grundsätzliche Bestrafung auch der Auslandstat des Deutschen.

Zum Besonderen Teil.

Das frühere Strafrecht:

überwiegend individualistisch und materialistisch, d. h. auf den Schutz des Einzelnen und vor allem seiner vermögenswerten Güter eingestellt.

Das kommende Strafrecht:

rückt den Schutz der Volksgemeinschaft,

ihrer lebendigen Aufbaukräfte,

ihrer sittlichen und geistigen Werte in den Vordergrund und

schützt den Einzelnen nur als Glied der Gemeinschaft.

Im einzelnen:

– 1.

die schwersten Angriffe auf den Bestand des Volkes beruhen auf der inneren Loslösung des Täters von der Volksgemeinschaft. Sie sind Verrat am Volke. Treubruch ist der eigentliche kriminelle Gehalt der Verratsdelikte. Dagegen ist nicht schon jede strafbare Handlung, mag sie auch als eine Pflichtwidrigkeit, d. h. Verletzung einer Gemeinschaftspflicht angesehen werden, um deswillen schon Treubruch. Das würde eine Verwässerung des Verratsgedankens bedeuten.

– 2.

Das Volk wird nicht nur in seinem gegenwärtigen Bestand, sondern auch in seinen den zukünftigen Bestand gewährleistenden Selbstbehauptungs- und Aufbaukräften geschützt. Daher: Schutz der Wehr- und Arbeitskraft, der Rasse und des Erbguts, der Fortpflanzungskraft und Volksgesundheit.

– 3.

⁴ Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung vom 24. 11. 1933 (RGBl. I S. 995); s. ARH I/2, Nr. 244 P. 10.

Im Schutz der nationalen Arbeitskraft tritt der sozialistische Charakter des kommenden Strafrechts am deutlichsten hervor. Geschützt wird die deutsche Arbeit und ihre wesentlichste Grundlage, die Arbeitskraft des einzelnen Volksgenossen.

– 4.

Der Schutz des Volkes bedingt den besonderen Schutz der Bewegung als seines wertvollsten und tätigsten Kerns ebenso wie den Schutz des Staates als der äußeren Lebensform des Volkes. Die innere Einheit widerspricht einer äußerlichen Trennung im Gesetz. Deshalb:

– 1.

in gemeinschaftlichen Tatbeständen Schutz des Volkes und der Bewegung vor Angriffen auf die gemeinsamen ideellen Werte.

– 2.

Schutz der Bewegung und des Staates vor Angriffen auf die äußeren Einrichtungen und die führenden Männer (Angriffe auf die Volksführung).

– 5.

Wesentlich ist dem neuen Strafrecht der Schutz der Ehre,

– a)

in erster Linie der Ehre des Volkes und der Bewegung,

– b)

der Ehre jeder Gemeinschaft, die einen eigenen, für die Volksgemeinschaft bedeutsamen Lebenswert hat,

– c)

der Ehre des Einzelnen. Soweit es sich um den Ehrenschatz des Einzelnen handelt, ist für Bagatellden ein friedensrichterliches Verfahren in Aussicht genommen. Darüber hinaus wird der Ehrenschatz des deutschen Mannes weitgehend Sache des Einzelnen selbst oder seiner engeren Gemeinschaft sein.

Daher: staatliche Anerkennung

– a)

von Ehrenordnungen der Wehrmacht, SA, SS und anderer – etwa ständischer – Gemeinschaften,

– b)

des Zweikampfes als des letzten Mittels zur Austragung eines Ehrenhandels.

Deswegen: keine Bestrafung des Zweikampfes Wünschenswerte Einschränkung des Zweikampfes durch Ausgestaltung des ehrengerichtlichen Verfahrens (Ehrenordnungen). Entscheidung noch offen. Bedenken gegen den außerstrafrechtlichen Ehrenschatz von seiten des Reichsministers d[es] Innern⁵.

– 6.

Zum Schutz von Gottesglauben und Religion. Das kommende Strafrecht will gerade den ideellen Werten des deutschen Volkes und damit auch seiner sittlichen und seelischen Haltung einen hinreichenden Schutz gewähren.

Dazu gehört: das Verhältnis des deutschen Menschen zu seinem Gott.

Dem deutschen Volk ist eine der politischen entsprechende religiöse Einheit bisher versagt geblieben.

⁵ Gelegentlich der Vorstellung des DStGB-Entw. auf einer Pressekonferenz im RJuM am 4. 11. 1936 erklärte Freisler, „daß in dem kommenden Strafgesetzbuch über die Frage des Zweikampfes nichts zu finden sein würde, da die doppelte Moral des bisherigen Zustandes, die darin bestanden habe, daß nach dem Gesetz der Zweikampf bestraft werde, andererseits aber Ehrenordnungen anerkannter Gemeinschaften den Zweikampf vorsähen, beseitigt werden müsse. In Zukunft werde der Zweikampf, der auf Grund einer zu schaffenden Reichsehrenordnung in Verbindung mit der den Grundsätzen dieser Reichsehrenordnung entsprechenden Ehrenordnung einer amtlich anerkannten Gemeinschaft ausgetragen werde und die anerkannten Regeln des Zweikampfes beachte, nicht mehr strafwürdig sein. Würden allerdings diese Voraussetzungen nicht vorliegen, so könne nicht mehr von einem Zweikampf gesprochen werden und die Bestrafung habe nach den Vorschriften über Körperverletzung usw. zu erfolgen. Unberührt bleibe selbstverständlich die studentische Mensur, die eine sportliche Veranstaltung sei.“ DJ 1936, S. 1702. Vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 786f.

Dem wird das Strafrecht Rechnung tragen müssen.

Den bestehenden Religionsgemeinschaften ist ein strafrechtlicher Schutz nur insoweit zuzubilligen, als dies nicht dem gesunden Empfinden des gesamten Volkes und dem Interesse des Staates widerspricht. Die Entscheidung, wieweit der Schutz dementsprechend auszudehnen bzw. worauf er zu beschränken ist, ist in erster Linie eine politische Entscheidung.

Die notwendige Einschränkung glaubte die Kommission zweckmäßig nicht bei den geschützten Objekten, sondern eher auf der subjektiven Seite der Tathandlung vornehmen zu sollen.

Neben der Gotteslästerung wird die Beschimpfung jedes – auch des nicht monotheistischen – Gottesglaubens bestraft (§ 231 E 2⁶).

In die Beschimpfung der Religionsgemeinschaften (§ 232 E 2) ist – entgegen dem geltenden Recht – der Schutz der Glaubenslehre vor öffentlicher Verächtlichmachung aufgenommen worden⁷.

Grund: Im Schutz der Einrichtungen und Gebräuche wurde wesentlich nur die katholische, nicht die evangelische Kirche geschützt.

Hiergegen besonders richtet sich die Kritik des Stellvertreters des Führers.

Die Entscheidung der Frage dieser Erweiterung ist noch offen gelassen⁸.

⁶ In der Druckfassung des GesEntw. (o. Anm. 1) gezählt als § 232 *Verletzung des religiösen Empfindens*: „Wer öffentlich das religiöse Empfinden des deutschen Volkes böswillig verletzt, insbesondere wer öffentlich Gott lästert oder den Gottesglauben des deutschen Volkes böswillig beschimpft, wird mit Gefängnis bestraft.“

⁷ GesEntw. § 233 *Beschimpfung von Religionsgesellschaften*: „Wer öffentlich eine Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts beschimpft oder böswillig verächtlich macht, insbesondere dadurch, daß er öffentlich ihre Glaubenslehre, Einrichtungen oder Gebräuche verächtlich macht, wird mit Gefängnis bestraft. – Über die Verfolgung der Tat wird erst nach Anhörung der Religionsgesellschaft entschieden.“

⁸ In der nach den Vorschlägen einer Unterkommission revid. Fassung des DStGB-Entwurfs vom Mai 1936 wie auch in der späteren KabVorl. war der Schutz der Glaubenslehre gestrichen. § 233 (bzw. in der KabVorl. § 231) lautete nun: „Wer öffentlich eine Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts beschimpft, wird mit Gefängnis bestraft.“ QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTS II. Abt., Bd. 1, 1. T. S. 308, 438. Zur Intervention des StdF s. GRUCHMANN, Justiz, S. 782 Anm. 20. – Bis Ende Okt. 1936 gelangten die Arbeiten der Strafrechtskommission zum Abschluß und wurde die Druckfassung des neuen DStGB fertiggestellt, deren Vorlage ans Reichskabinett RJuM Gürtner am 1. 12. 1936 ankündigte: Dok. Nr. 194 P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 26 Punktation des Reichsjustizministeriums für Graf von der Goltz. 14. Februar 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d026>